



DIREITO PENAL MILITAR

CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO DO CRIME MILITAR

CPM • CRIME PROPRIAMENTE/IMPROPRIAMENTE MILITAR • TEMPO DE PAZ E DE GUERRA

DIREITO PENAL MILITAR • AULA 02

DIA 19 • 6ª AULA DO DIA • GOLD SIGNATURE

CONTEÚDO ESSENCIAL + PONTOS DE PROVA + QUESTÕES INTERCALADAS



IDEIA CENTRAL

Antes do art. 9º, entenda a lógica

1. Crime militar não se resume ao nome do capítulo

O conceito de crime militar depende do Código Penal Militar e dos critérios legais de incidência. Há tipos exclusivamente militares e há crimes comuns que assumem natureza militar em determinadas circunstâncias.

EXEMPLO Desobediência pode existir no CP comum e no CPM, mas a natureza do fato dependerá do enquadramento legal concreto.

BIZU 95+ Pergunta-chave: por que ESTE fato é militar?

PEGADINHA Achar que só existe crime militar se o tipo estiver exclusivamente no CPM.

2. Propriamente militar x impropriamente militar

Crime propriamente militar é aquele que tutela bens jurídicos e deveres tipicamente castrenses, sem paralelo no direito penal comum. Impropriamente militar é o crime também previsto na legislação comum, mas que se torna militar pelas circunstâncias legais.

EXEMPLO Deserção é paradigma de crime propriamente militar; lesão corporal pode tornar-se crime militar em certas hipóteses do CPM.

BIZU 95+ Próprio = essência castrense; impróprio = crime comum com veste militar.

PEGADINHA Confundir classificação doutrinária com competência processual automaticamente.

Q01 CEBRASPE • Direito Penal Militar

A deserção é exemplo clássico de crime propriamente militar.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



TEMPO DE PAZ E DE GUERRA

Estrutura do CPM

3. Relevância do tempo

O CPM organiza hipóteses de crime militar em tempo de paz e em tempo de guerra. Para prova, isso importa tanto para o conceito do fato quanto para a competência e a leitura dos arts. 9º e 10.

EXEMPLO Mesmo antes de decorar incisos, você precisa saber se a questão está operando em paz ou guerra.

BIZU 95+ PAZ = art. 9º; GUERRA = art. 10.

PEGADINHA Responder hipótese de paz com lógica de guerra, ou vice-versa.

4. Bens jurídicos militares

Hierarquia, disciplina, serviço, administração militar e interesses das instituições militares aparecem recorrentemente como bens especialmente tutelados pelo direito penal militar.

EXEMPLO Crime contra superior em contexto de serviço atinge não só a pessoa, mas a disciplina e a hierarquia.

BIZU 95+ Na dúvida, procure o reflexo sobre a instituição militar.

PEGADINHA Ler o caso só pela ótica individual do ofendido.

Q02 CEBRASPE • Direito Penal Militar

Os crimes impropriamente militares correspondem, em regra, a delitos também previstos na legislação penal comum, que assumem natureza militar nas hipóteses definidas em lei.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



MÉTODO DE ENQUADRAMENTO

Preparo para a aula seguinte

5. Passo 1: identifique o sujeito e o contexto

Militar da ativa, militar em serviço, local sujeito à administração militar, vítima militar, razão da função e missão institucional são fatores que costumam aparecer no enquadramento.

EXEMPLO A simples qualidade de militar nem sempre basta; o contexto faz diferença.

BIZU 95+ SUJEITO + LUGAR + FUNÇÃO + SITUAÇÃO.

PEGADINHA Achar que qualquer crime cometido por militar é crime militar.

6. Passo 2: localize a hipótese legal

Depois do contexto, procure a porta de entrada legal. É isso que a próxima aula aprofundará com o crime militar em tempo de paz.

EXEMPLO Sem a hipótese legal, a conclusão fica intuitiva e arriscada.

BIZU 95+ Primeiro a lei, depois o rótulo.

PEGADINHA Concluir “é militar” só porque parece mais grave ou mais disciplinar.

PONTE PARA O DIA 20 Na próxima aula, o art. 9º do CPM será estudado em detalhe. Hoje o objetivo é chegar lá sabendo diferenciar crime propriamente militar, impropriamente militar e a importância do contexto.



FECHAMENTO

O que levar para a prova

7. Fechamento executivo

O grande ganho desta aula é evitar erro de categoria. Antes de discutir pena ou competência, saiba classificar o fenômeno e perceber o contexto militar juridicamente relevante.

EXEMPLO Quem domina a classificação entende melhor o resto da parte geral e especial militar.

BIZU 95+ Categoria correta economiza muita dúvida depois.

PEGADINHA Pular a fase conceitual e tentar decorar incisos sem saber por quê.



CORREÇÃO

Gabarito comentado

Confira o raciocínio depois de resolver as questões intercaladas ao longo da aula.

QUESTÃO 01 - CERTO

A deserção é exemplo típico de crime propriamente militar, por tutelar dever funcional tipicamente castrense e não encontrar paralelo adequado no direito penal comum.

QUESTÃO 02 - CERTO

Crimes impropriamente militares são, em regra, infrações também previstas no direito penal comum, que se tornam militares nas circunstâncias legais.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS Crime militar exige base legal e contexto. Propriamente militar: essência castrense, como deserção. Impropriamente militar: crime comum que adquire natureza militar nas hipóteses legais. O CPM distingue tempo de paz (art. 9º) e tempo de guerra (art. 10). O contexto institucional é decisivo.

RASTREABILIDADE E FONTES

Código Penal Militar; doutrina penal militar básica; questões CEBRASPE e roteiro da Mentoria Titã.